المرسوم رقم2007 - 205 الصادر بتاريخ 27 نوفمبر 2007 يقضي بالمصادقة على النظام العام للبناء

الفصل الأول : ترتيبات عامة

المادة الأولى : يهدف النظام العام للبناء إلى تنظيم مجال البناء بوضع إطار قانوني يحسن المحيط العام للبناء وإلى ضمان حد من الجودة والأمان مقبول للمنشآت.

المادة :2 مجال التطبيق

تطبق ترتيبات هذا المرسوم على كافة عمليات البناء أو الأشغال الخاضعة لرخصة البناء أو للترخيص كما تطبق على عمليات البناء أو الاستصلاحات التي ستنجز وعلى كافة التعديلات التي تقوم بها بلديتا نواكشوط وانواذيبو على العناصر البنية وواجهات العمارات الموجودة.

بالنسبة لبلديات البلاد الأخرى فستتخذ ترتيبات مبسطة بموجب مقرر من الوزير المكلف بالبناء.

المادة :3 التعريفات بمفهوم هذا المرسوم يقصد ب:

المنشأة : كل بناء للمباني أو العقارات أو للصروح لغرض السكن أو لإقامة المكاتب أو غير ذلك وتزيد أرضيته المبنية على 10م2

البناء: هو الشخص المادي أو الاعتبار الذي يتدخل في انجاز المنشأة ويعتبر الأشخاص التاليون من بين البنائين:

- المهندسون المعماريون أو المقاول أو الفني أو أي شخص آخر يرتبط برب العمل بعقد لتأجير المنشأة.
- كل شخص يبيع منشأة قام ببنائها أو أمر به وذلك بعد اكتمال العمل فيها.
- كل شخص يضطلع بمهمة شبيهة بمهمة مالك المنشأة وإن كان يتصرف بصفته وكيلا عنه.

رب العمل:

هو الشخص المادي أو الاعتباري، العمومي أو الخصوصي المعين على ذلك الوجه في مستندات الصفقة، والذي تنفذ لحسابه الأشغال أو المنشآت أما رب العمل المنتدب فهو

الشخص المادي أو الاعتباري الذي يتلقى من رب العمل تفويضا جزئيا أو كليا بصلاحياته.

المشرف على العمل:

هو الشخص المادي أو المعنوي المؤهل والمعتمد على ذلك الوجه والذي يسند له رب العمل، على أساس كفاءاته، الصلاحيات المرتبطة بجوانب إنجاز أشغال بناء المنشأة.

المقاول:

هو الشخص المادي أو الاعتباري الذي يسند له رب العمل، على أساس كفاءاته، الصلاحيات المرتبطة بجوانب بناء المنشأة.

مكتب الرقابة الفنية:

هو الشخص المادي الذي ترتبط مهمته برقابة الجودة الفنية للمنشآت من لحظة تصميمها إلى إنجازها.

وتتنافى مزاولة نشاط الرقابة الفنية مع ممارسة أي نشاط في مجال تصميم منشأة ما أو تنفيذها أو إعداد خبرة عنها.

مستويات السكن الفردي والجماعي:

المستوى (أ): ويقابل السكن القاعدي ذي النمط الاقتصادي أو الاجتماعي :الهدف الأساسي هذا هو أداؤه لوظيفة سكن عملي ولائق.

المستوى (ب): هو المستوى المتوسط الذي يرمي، فضلا عن أهداف المستوى (أ)، إلى توفير حد أدنى من الراحة والرفاهية عن طريق اختيار ترتيب الفساحات والأشكال والمواد والتجهيزات وتزيد التكاليف الأحادية للبناء بنسبة تتراوح ما بين :50 و20 % عن تكاليف المستوى(أ)

المستوى (ج): هو المستوى الرفيع الذي يهدف في حدود الموارد المتوفرة إلى تحقيق أكبر قدر ممكن من متطلبات الراحة والهناء المشار إليها بشأن المستوى (ب) وتزيد التكاليف الأحادية ب % 20 :عن تكاليف المستوى (ب)

مؤسسة تستقبل الجمهور:

تتكون المؤسسات التي تتلقى الجمهور من العمارات والمحلات والأمكنة المسورة التي يدخل فيها الأشخاص أما بحرية وإما مقابل تعويض أو مشاركة مهما كانت أو التي تعقد فيها الاجتماعات المفتوحة أمام كل من يرغب في الدخول أو بناء على استدعاء يعوض عنه أو لا يعوض. ويعتبر جزء من الجمهورية كافة الأشخاص الذين يتدخلون في المؤسسة لأي سبب كان زيادة على العمال والمتفرجين والمشترين والمستهلكين والزبناء والمسافرين والمرضى والزوار والتلاميذ والطلاب والرياضيين .... الخ.

التصنيف:

تصنف المؤسسات، فضلا عن ذلك حسب الحالة، على أساس المقاعد المجلوس عليها أو المساحة المخصصة للجمهور أو التصريح المراقب لرئيس المؤسسة أو على أساس كل هذه المؤشرات مجتمعة.

أما الفئات فهي كالتالي:

- الفئة الأولى :أكثر من 1000 شخص
- الفئة 2 : من 501 إلى 1000 شخص
- الفئة 3: من 250 إلى 500 شخص
- الفئة 4 : من 1 إلى 250 شخص

بالنسبة لحالة المؤسسات الخصوصية والمؤسسات القائمة تحت الأرض وعلى سطح العمارات فإن المرجع هو المعايير الفنية المطبقة في هذا المجال.

العمارات الشاهقة:

تعتبر بمثابة عمارة شاهقة كل عمارة تقع الأرضية السفلى من آخر مستوى لها على بعد يزيد عن 20 متر مقارنة مع مستوى الأرض الأعلى الذي تستخدمه آليات الخدمات العمومية للإغاثة ولمكافحة الحرائق.

وتعتبر كذلك جزءا لا يتجزأ من العمارة الشاهقة مجموعة العناصر الحاملة للبنايات وكذا أرضيات العمارة وهياكل المباني المتلاصقة مهما كان ارتفاعها ومهما كانت معزولة عن العمارة الشاهقة.

واستثناءا من الفقرة السابقة فإن حظر توقف السيارات الموجودة تحت عمارة شاهقة لا تعتبر بمثابة جزء من العمارة متى كانت منفصلة عن محلات العمارة الأخرى بقطاعات حريق من درجة 4 ساعات وعندما يكون بينها وبين هذه المحلات أي تواصل داخلي مباشرة أو غير مباشر.

التصنيف : تصنف العمارات الشاهقة على النحو التالي:

GH A: عمارات تستخدم للسكن

GH 0: عمارات تستخدم كفنادق

GH R: عمارات تستخدم للتعليم

GH S: عمارات تستخدم لإيداع الأرشيف

GH U: عمارات تستخدم لأغراض صحية

GH W1: عمارات تستخدم كمكاتب

GH W2: عمارات تستخدم كمكاتب يزيد ارتفاعها عن 50 مترا

GH Z: عمارات للاستخدام المشترك.

الفصل 2 : شروط عامة للبناء

القسم الأول :عن التدخلات القاعدية

المادة 4 :عن اللجوء للمشرف على العمل

4.1 إلزامية اللجوء للمهندس المعماري:

كل بناء تحدد أرضيته بمقرر من الوزير المكلف بالبناء يخضع مهما كان الغرض منه وجوبا لمهندس معماري للقيام بتصميمه واختيار ترتيب مواده الملائمة وإعداد المستندات البيانية والمكتوبة الضرورية لوضع تعريف فني ومالي كامل عنه. وهذا التعريف الشامل والمفصل نوعا ما حسب طبيعة المنشأة وأهميتها، يتم تقديمه على شكل مخططات ومواصفات فنية وكذا تقييم عدد الكمية الذي يجب أن يشكل ملف رخصة البناء. كما أن أي بناء يزيد عن مستوى واحد يلجأ فيه لمهندس معماري. ويشكل الطابق الأرضي وتحت الأرضي كلاهما ، مستوى.

وتحدد شروط اللجوء للمهندس المعماري وإجراءات تدخله بمقرر من الوزير المكلف بالعمران والبناء.

2.4 إلزامية اللجوء للمهندسين والفنيين المتخصصين في مجال الدراسات الفنية

كل بناء تحدد أرضيته بمقرر من الوزير المكلف بالبناء يلجأ بشأنه، مهما كان الغرض منه، للمهندسين والفنيين المتخصصين لتحديد وضبط الشروط الفنية المطلوب الوفاء بها بشأن صلابة البنى وسلامتها واستمراريتها من جهة وتسيير عناصر التجهيزات والرفاه واستخدامها الاستخدام الأمثل من جهة أخرى.

يتم تقديم هذا التمييز الفني الشامل والمفصل نوعا ما حسب طبيعة المنشآت وأهميتها تقديما على شكل مخططات وتفصيلات لانجاز مختلف البنى) (الأسس، الأرضيات والرافدات والأعمدة) ومخططات الشبكات (السوائل، الكهرباء، الأمن) والمواصفات الفنية والمخططات البيانية التفصيلية وكذا تقييم محدد الكمية للمعدات والمواد الضرورية للانجاز.

سيحدد مقرر من الوزير المكلف بالعمران والبناء شروط اللجوء إلى المهندسين والفنيين المتخصصين، وكذا إجراءات تدخلهم.

3.4 اللجوء الوحيد للمشرف على الأشغال ، الذي هو شخصية اعتبارية

يجوز إسناد الخدمات الإلزامية المشار إليها في الفقرتين 1.4 و 2.4 إلى مشرفين على الأشغال منتظمين على شكل دواوين أو مكاتب معتمدة للدراسات.

المادة 5 :عن الدراسات الجيوفنية

تعتبر الدراسات الجيوفنية إلزامية لجميع المؤسسات التي تستقبل الجمهور وللعمارات الشاهقة بل ولكل منشأة أخرى ملزمة، من حيث طبيعتها وخصوصيتها.

ويجب عليها، حسب المصالح المكلفة بالبناء والعمران، الخضوع لتدقيقات أو تفتيشات فنية تكميلية. أما بالنسبة لأنواع المنشآت الأخرى، فإن الترتيبات في هذا المجال ستحدد بمقرر من الوزير المكلف بالعمران والبناء.

يقوم بهذه الدراسة الجيوفنية أي جهاز متخصص ومعتمد.

المادة :6 عن جودة المعدات

جودة المعدات وعناصر البناء المستخدمة ليس فقط للعمارات والمحلات، بل للاستصلاحات الداخلية يجب أن تتوفر فيها قدرات الفعل والصلابة المناسبة لاستغلال أمثل وأكيد ومريح ومستديم للمنشآت اعتبارا لكثرة الطلب وللمخاطر المتعرض لها. وتجري اختبارات وتدقيقات على هذه المعدات والعناصر ترتبط بالاستخدام الذي تعهد له تلك المعدات والعناصر. ويجب على المشرفين على الأشغال والمقاولين والملاك ومركبي الأجهزة والمستغلين أن يتأكدوا من أن الاختبارات والتفتيشات الضرورية المذكورة أدناه لتمييز هذه المعدات تم إنجازها و أنها تضمن الأهداف المحددة المتوقعة منها:

- دراسة عن طريق إعداد الاسمنت
- اختبارات عن مطابقة وملائمة المعدات ومكوناتها المستخدمة : الفولاذ، والاسمنت وقوالب الفحم والتفرجات أو القضبان المعدنية المجنبة وعناصر هيكل البناء الخشبي والمعدني ومعدات دمج العناصر فيما بينها.

ويوصى بهذه الاختبارات والتدقيقات عند كل بناء كما أنها إلزامية بالنسبة للعمارات الشاهقة وللمؤسسات التي تستقبل الجمهور وكذا كل عمارة تتكون من 3 مستويات فما فوق.

ويؤدي هذه الخدمات أي جهاز متخصص معتمد. وللتأكيد من جودة معدات البناء يجب أن تكون بحوزة الموردين البطاقات والمواصفات الفنية التي تمكنهم من القيام بذلك (الشهادات المطابقة) وأن يقدموها عند طلب البنائين أو المصالح المختصة في الإدارة.

المادة :7 عن تدخل مكتب الرقابة

تخضع لزوما للرقابة الفنية عمليات البناء الهادفة إلى إنجاز:

- مؤسسات لاستقبال الجمهور
- عمارات تضم طابقين على الأقل
- عنبارات وعمارات ذات هيكل خشبي ومعدمي

- منشآت معهودة للاستغلال الصناعي.

وتتمثل مهمة الرقابة في المساهمة في منع مختلف الصعوبات الفنية التي قد تظهر عند إنجاز المنشآت.

وتتناول الرقابة الفنية صلابة المنشآت المعهودة للبقاء طويلا وأسس البناء وهيكلته وصلابة التسوير والتغطية وعناصر التجهيز التي تلتصق التصاقا لا ينفصل مع هذه المنشآت كما تتناول شروط سلامة الأشخاص في البنايات.

ويجوز أن تتناول الرقابة الفنية، بناء على طلب المشرف على الأشغال أو كيله، كافة العناصر الأخرى للبناء التي من شأن انجازها أن يشكل عقبات فنية خاصة يرى صاحب العمل ضرورة التحرز منها.

ويقوم المراقب الفني، خلال مرحلة التصميم، بدراسة متفحصة لكافة الترتيبات الفنية للمشروع وخاصة جوانبه المرتبطة بالبنى والسلامة والشبكات والأحكام.

كما أنه يتأكد بصفة خاصة، خلال فترة إنجاز الأشغال، أن التدقيقات الفنية المطلوبة من كل واحد البنائين تتم بشكل مرضي.

وسيحدد مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالعمران والبناء والوزير المكلف بالحماية المدنية شروط اعتماد المراقبين الفنيين وتدخلهم.

القسم 2 : عن الأحياء

يقصد بالأحياء طرق النفاذ الكافية وسحب الماء وتوفير الكهرباء وإفراغ المياه المستعملة ومياه المراحيض وصرف مياه الأمطار.

المادة: 8 طرق النفاذ

لا يجوز البناء على القطع الأرضية التي لا تتوفر على منفذ مانع على طرق عمومي أو خصوصي مشترك العرض الأدنى للمنفذ المانع هو:

- 4 .أمتار بالنسبة لبناء تقل مساحة أرضيته خارج البناء عن 250 م2 .

- 6. أمتار بالنسبة لبناء تتراوح مساحة أرضيته خارج البناء ما بين 250 م 2 و2500م 2.
- 8 .أمتار بالنسبة لبناء تزيد مساحة أرضيته خارج البناء عن 2500 م2 .

يجب أن تنظم مجموعات المرآئيب الفردية وأن ترتب على القطع بحيث لا يكون لديها سوى منفذين على الأكثر على الطرق العمومية أو الخصوصية المشتركة.

المادة 9 : شبكة المياه

يجب أن يتم إيصال بناية أو منشأة جديدة بالشبكة العمومية لتوزيع الماء الشروب إذا كانت متوفرة أو أن تكون البناء متوفرة على آلياتها الخاصة بها للتزويد بطريقة منتظمة أو لجلب الماء من عين لا تنضب. كما يجب أن تتوفر على شبكة داخلة تخدم بأقصى طاقتها ومصممة طبقا لقواعد الفن. وينبغي في جميع الحالات أن تكون جودة المياه مضمونة.

المادة : 10 الشبكة الكهربائية

يجب أن يتم إيصال كل بناية أو منشأة جديدة بالشبكة العمومية لتوزيع الكهرباء إذا كانت متوفرة أو أن تكون البناية متوفرة على تغذيتها الخاصة المستمدة من أي مصدر مناسب. كما يجب أن تتوفر على شبكة داخلية خاصة بها تخدم بأقصى طاقتها ومصممة طبقا لقواعد الفن.

المادة : 11 شبكات الصرف الصحي

المياه المنزلية : يجب أن يتم طريق قنوات جوفية إيصال كل بناية أو منشأة جديدة بالشبكة الجماعية للصرف الصحي. ومع ذلك وعند عدم وجود شبكة للصرف الصحي في خدمة الوحدة الأساسية يسمح. وفي (هذه الحالة فقط) بالصرف الصحي الفردي :يجب أن تكون آليات المعالجة متطابقة لمعايير النظافة والصحة المطبقة.

ويجب أن تصمم المنشآت بطريقة تمكن من إيصالها بالشبكة الجماعية عندما يتم إنجازها، يلزم المستفيد من هذا الترتيب بتحمل نفقات إيصاله فور إقامتها، كما يجب عليه أن يفي بكافة الواجبات التنظيمية اتجاه مسير هذه الشبكة.

المياه المطرية:

يجب أن تتم الاستصلاحات التي تجرى على أي قطعة أرضية بشكل يضمن سيلان مياه الأمطار التي لم تفرغ عن طريق التسرب في الشبكة التي تتجمع فيها المياه. وفي حالة غياب شبكات لمياه الأمطار. فإن البنايات لن تقبل إلا إذا أنجز المقاول استصلاحات ملائمة تمكن من سيلان هذه المياه المطرية.

المادة : 12 شبكات الاتصال

يجب أن يتوفر كل بناء أو منشأة جديدة من المؤسسات المستقبلة للجمهور على شبكات داخلية للهاتف والمعلوماتية. ويجب أن تكون هذه الشبكات الداخلية ومكوناتها وتجهيزاتها ومواصفتها مصممة بشكل دقيق ومحدد وواضح بحيث تكون قادرة على الخدمة بأقصى ما يمكن من طاقاتها طبقا لترتيبات قواعد الفن.

الفصل 3 : القواعد العامة المطبقة على البنايات

القسم 1 : عن تصميم البنايات والتجهيزات القاعدية

القسم الفرعي الأول : النظم القاعدية للعمارات

المادة : 13 علو القسم

لا يجوز أن يكون علو غرف السكن الموجودة بين أرضية البيت وسقفه أقل من 2.60 مترا تحت سقف مموه. وعندما يتعلق الأمر بسقف مائل فإن هذا العلو تحت السقف يكون بمثابة علو متوسط إذ أن العلو عند النقطة الأخفض يمكن أن لا تكون أقل من 2.20مترا.

أما الطوابق الأرضية التجارية فيجب أن تتوفر على علو مفيد لا يقل عن 3 أمتار.

المادة : 14 مساحة الغرف والمطابخ

يجب أ تتوفر الغرف الأساسية في أي سكن من المستوى (أ) على مساحة لا تقل عن 12 مترا مربعا والغرف الأخرى للسكن على مساحة لا تقل عن 9 أمتار مربعة.

ويقصد بالغرفة الأساسية، بمفهوم هذه المادة، الغرفة الأكبر مساحة في العمارة.

ويجب أن لا تقل مساحة المطبخ عن 5 أمتار مربعة أو 4 أمتار مربعة شريطة أن تكون مرتبطة بساحة أو رواق خارجي لا تقل مساحته عن مترين مربعين.

المادة : 15 العرض الأدنى للسلالم

يجب أن يكون العرض الأدنى للسلالم:

- (0.80) مترا لخدمة سكن واحد أو نفس المسكن المكون من طوابق.
- (1) متر لخدمة مسكنين إلى أربعة مساكن مكونة من طوابق.
- (1.10) متر لخدمة 5 إلى 10 مساكن مكونة من طوابق .
- (1.20) متر لخدمة أكثر من 10 مساكن مكونة من طوابق .

المادة : 16 إنارة الغرف

يجب أن تتم إنارة كل غرفة سكن أو مطبخ بنافذة أو عدة نوافذ يشكل مجموعات مساحة لا تقل عن واحد من عشرة 1/ 10 من مساحة الغرفة. ويحظر حظرا باتا بناء أية غرفة لا تتوفر على إضاءة كاملة إذا كانت مساحتها لا تزيد عن ستة (6) أمتار.

المادة 17 : الملاءمة مع مستوى البنايات

يجب أن تزيد القيم الدنيا المعطاة في المواد من 14 إلى 16 والمقابلة للمستوى (أ) زيادة تتراوح، على التوالي ما بين 5% : و % 10 بالنسبة للمستويين (ب) أو (ج).

المادة : 18 موقع المراحيض و تهويتها

يجب أن تهوى المراحيض وبيوت الماء وأن تهيأ بشكل يتطابق مع القواعد المطبقة في مجال النظافة. ولا يمكن للمراحيض أن تفتح مباشرة على المطابخ.

المادة : 19 الحماية من آثار تسرب المياه وطلوعها

يجب أن تحمي البنايات من آثار تسربات المياه وطلوعها.

وفي المناطق الواقعة على الشاطئ حيث توجد طبقات مياه سطحية يجب النص على التدابير الدنيا التالية وتحديدها في ملف رخصة البناء وتطبيقها بشكل صارم، خلال الأشغال:

- استخدام المعدات الملائمة وخاصة اسمنت SR (المضاد للملح والمواد المساعدة الخاصة بالنسبة لكل بنية معرضة وخاصة الأسس والمناطق السلفية من البناء
- قطع الأنابيب الشعرية الموجودة فوق التدعيمات السلفية والمعترضات
- آليات ضد طلوع الأنابيب الشعرية ذات السمك الملائم. تحت تبليط الأرض
- الحماية المناسبة للحواجز المدفونة.

المادة : 20 عن صلابة البنايات

يجب أن تشيد البناية بشكل يجعلها تصمد في مجموعها وعلى مستوى كل عنصر من عناصرها أمام التأثير المجتمع لوزنها والخاص للشحنات الطقسية القصوى وللأوزان الزائدة المقابلة لاستخدامها العادي.

القسم الفرعي 2 : ترتيبات خاصة بالمؤسسات التي تستقبل الجمهور وبالعمارات الشاهقة

المادة 21 : المصاعد

يجب وضع مصعد أو عدة مصاعد لكل طابق في كافة العمارات التي بها أربعة طوابق على الأقل فوق الطابق الأرضي.

المادة 22 : الحماية من الحرائق وصيانة التجهيزات

يجب أن يكون تنظيم المحلات، وكذا البنى والمعدات وتجهيزات العمارات بشكل يسمح ساكنيها من الحرائق. وينبغي عزل البنايات الأساسية عن المحلات التي قد تشكل، من حيث طبيعتها والغرض منها، خطرا يتمثل في إحداث حريق أو اختناق. ويجب أن تصمم العمارة بشكل يمكن ساكنيها، في حالة حدوث حريق، من مغادرتها دون مساعدة خارجية أو من تلقي تلك المساعدة.

المنشآت والاستصلاحات والآليات الميكانيكية الآلية أو غير الآلية الموضوعة للسماح بحماية ساكني العمارات يجب أن تتم صيانتها والتأكد منها بطريقة تضمن بقاء مواصفاتها وحسن سيرها لغاية هدم تلك العمارات.

يجب على المالكين أو المسيرين أن يراعوا هذه الواجبات في مجال الصيانة والتدقيق وأن يكون في مقدورهم تبرير ذلك خاصة عن طريق مسك سجل.

وسيحدد مقرر مشترك بين الوزير المكلف بالبناء والسكن والوزير المكلف بالحماية المدنية إجراءات تطبيق هذه المادة.

يجب تصميم المباني والعمارات التي توجد بها المؤسسات التي تستقبل الجمهور تصميما يمكن من إجلاء مجموع ساكنيها بشكل سريع ومنظم.

كما ينبغي أن تكون لديها واجهة أو عدة واجهات على حافة الطرق أو مساحات خالية تمكن من إجلاء الأشخاص والنفاذ إلى وسائل الإغاثة ومكافحة الحريق وتشغيل تلك الوسائل.

ومهما يكن من أمر فإنه من الواجب التقيد بالمعايير الدولية في مجال السلامة من الحرائق.

المادة 23 : منافذ كافية لإجلاء ساكني العمارات

يجب إعداد طرق الخروج والأروقة الداخلية المؤدية إلى المنافذ وتوزيعها بشكل يجعلها تسمح بإجلاء الأشخاص إجلاء سريعا وآمنا. وينبغي أن يكون عددها وعرضها متناسبا مع عدد الأشخاص الذين يستخدمونها. ويجب أن تتوفر كل منشأة على منفذين اثنين على الأقل وخطة للإجلاء.

المادة 24 الإنارة الكهربائية والإغاثة

يجب أن تصمم الرتيبات الكهربائية وأن تنجز حسب قواعد الفن. كما يجب إقامة إنارات للإغاثة بصفة فورية وتوفير مصادر تكميلية لتوليد الكهرباء وتركيبها في كافة العمارات التي تحتاج إلى مصدر دائم للكهرباء.

ويعني ذلك بصفة خاصة البنى التحتية للصحة المتوفرة على مجموعة للعمليات والفنادق المصنفة وعمارات المكاتب.

المادة 25 : آليات السلامة

العمارات الشاهقة والمؤسسات التي تستقبل الجمهور من الفئة 1 و 2 و 3 وكذا العمارات الخاصة التي تزيد عن4 طوابق يجب أن تزود بآليات الإنذار والتحذير وبخدمات للرقابة وبوسائل للمساعدة ضد الحرائق تتلاءم مع الأخطار.

المادة 26 : دخول الأشخاص المحدودي الحركية

تعتبر متاحة للأشخاص المحدودي الحركة كل عمارة للسكن الجماعي أو كل تهيأة مرتبطة بعمارة تمكن أحد السكان أو الزوار المحدودي الحركية أن يتحركوا بأكبر استغلالية ممكنة وان يدخلوا الأمكنة ويستفيدوا من التجهيزات ويستخدمونها ويعرف بعضهم مكان البعض الآخر ويتواصلون فيما بينهم. ويجب أن تكون مستويات الرفاه الخاصة بنفاذ الأشخاص المحدودي الحركية هي نفسها المتاحة للأشخاص الآخرين وإلا تكون متوفرة على ما يقابلها من مستوى الجودة.

تتعلق إلزامية إتاحة الدخول بالحركة الخارجية وبالعمارات وكذا عند الاقتضاء، مكان توقف السيارات والأمكنة الجماعية المخصصة.

الترتيبات المعمارية والاستصلاحات التي تطال أمكنة السكن ومحل العمل والمؤسسات والمنشآت التي تستقبل الجمهور وخاصة الأمكنة الدراسية والجامعية وأمكنة التكوين يجب أن تصمم بطريقة تجعلها متاحة للأشخاص المحدودي الحركية. وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة بمقرر من الوزير المكلف بالعمران والبناء.

القسم الفرعي3 : ترتيبات أخرى

المادة 27 : عن أمكنة إيقاف السيارات وتوقيفها

تتعلق هذه المادة بما يلي:

- البنايات الجديدة،

- التوسعات التي تطال البنايات التي تزيد مساحة أرضيتها خارج البناء عن 100م^2،
- تغيير تخصيص البنايات.

إيقاف السيارات الذي تدعو إليه ضرورات البناء والمنشآت يجب أن يتم خارج الطرق العمومية وهو محدد أدناه حسب الوظائف.

يجب، فضلا عن تلك، أن تمهد على كل وحدة أساسية، مساحات كافية لتوقف وحركة سيارات التوزيع والخدمة لكافة الوظائف باستثناء وظيفة السكن.

المساكن:

بنايات تستخدم للسكن الجماعي : محل التوقف حسب مقطع مساحة أرضيته 60 م دون البناء مع وجود محل واحد على الأقل لكل سكن.

البنايات المستخدمة للسكن الفردي: يفرض وجود محلين، على الأقل، للتوقيف مع كل سكن.

حالة التجمعات التي تضم أكثر من ستة منازل ومجموعة من المساكن: يفرض وجود محل للتوقيف مع كل وحدة للسكن ومساحات للتوقيف المشترك بمعدل محل مع كل وحدة سكن.

ويجب أن تكون هذه المحلات الأخيرة خارج حريم الطريق العمومية وأقرب ما يمكن من كل مسكن.

المكاتب:

يفرض وجود محل للتوقيف بمساحة أرضية قدرها 40 م 2 خارج البناء.

التجارة:

بالنسبة لمحلات التجارة التي تزيد مساحتها للبيع عن 100 م، 2 يرفض محل للوقود لكن 20 م ^{2} من مساحة الأرضية خارج البناء.

التجهيزات الفندقية والمطاعم:

يفرض وجود مساحة للوقوف مقابل 10 م 2 لقاعة المطعم ومعها ، عند الاقتضاء ما لا يقل عن محل واحد للوقوف مع كل غرفة.

المؤسسات الصناعية:

بالنسبة للمؤسسات الصناعية المرخص لها ومقاولات الصناعية التقليدية. يفرض وجود محل للوقوف مع كل مركز عمل.

المؤسسات الاستشفائية:

بالنسبة للمؤسسات الاستشفائية يفرض وجود محل للوقوف لسريرين.

المؤسسات المدرسية:

بالنسبة للمؤسسات المدرسية، من الضروري التخطيط لمكانين أو أربعة للوقوف لكل قسم حسب كون المؤسسة للتعليم الابتدائي أو الثانوي.

القاعدة التي تطبق على البنايات أو المؤسسات غير المذكورة أعلاه التي يمكن مماثلة هذه المؤسسات معها مماثلة أكثر مباشرة.

عند بناء مجموعات من السكن أو الإحياء أو عمارات السكن (باستثناء الدور المنعزلة الخاصة بأسرة واحدة إلى3 أسر) يكون من واجب رب العمل أن يضع تحت تصرف كافة السكان المساحات الجماعية الخارجية التالية:

- مساحات للعب لا تقل عن % 10 من المساحة الإجمالية لأرضية كافة السقف التي تتكون على الأقل من 3 غرف. أما المساحات المناسبة المتروكة للراجلين دون حركة السيارات والمساحات الجماعية المسدودة والمستخدمة من قبل جميع السكان مثل ورشات التصليح وقاعات اللعب وأحواض السياحة المغطاة ...الخ فيمكن خضمها من المساحة الإلزامية للدعامة الصلبة.
- مساحات خضراء متاحة لا تقل عن % 10 من المساحة الإجمالية لكافة المساكن وتتكون على الأقل من 3 غرف لا تتوفر على فضاء خاص أخضر لا تقل مساحته عن 20 م2 ويمكن لمساحات السقوف السطحية المزودة بالنباتات المتاحة لجميع سكان عمارة ما أن تخصم من المساحة الإلزامية وتحول إلى مساحات خضراء.

المادة 28 : المساحات الخضراء

ينبغي، عند بناء عمارات للسكن وللصناعات الحرفية، تخصيص ما لا يقل عن % 10 من الوحدة الأساسية للمساحات الخضراء. كما يجب غرس ما لا يقل عن شجرة واحدة ذات ساق عال لكل 200 م2 من المساحة الإجمالية للأرضية.

ينبغي القيام في منطقة النشاطات الصناعية والصناعية التقليدية، بغرس ما لا يقل عن شجرتين دواتي ساق عال لكل 500 م2 من المساحة المستخدمة. ويتم تنظيم مساحات الوقوف العمومية والخصوصية المكشوفة بحيث تكون ثمة شجرة واحدة لكل 4 أمكنة للوقوف.

وينبغي أن توزع هذه الأشجار ذات الساق العالي أو استبدالها. أما الأشجار المتينة فتستبدل في فترة اقل من سنة.

القسم2 :عن التأمينات

المادة : 29 تأمين الاستغلال

يجب على كل شخص مادي أو معنوي يمكن أن تثار مسؤوليته بشأن مسوغات ترتيبات هذا النظام أن يتوفر على تأمين يغطي الأضرار والمسؤولية التي قد تتسبب فيها أشغال إنجازه لبناء عمارة من أكثر من 3 طوابق.

ويجب عليه، عند افتتاح الورشة، أن يبرهن على أنه اكتتب في عقد للتأمين يغطي هذه المسؤولية.

ويجب أن يكون كل عقد للتأمين، تم الاكتتاب فيه بمقتضى هذه المادة، متضمنا لبند يضمن الإبقاء على الضمانة لمدة المسؤولية الواقعة على الشخص الخاضع لإلزامية التأمين.

المادة 30 : التأمين - المسؤولية - الأضرار

يجب على كل شخص يأمر بإنجاز أشغال بناء لعمارة تزيد على 3 طوابق أن يكون متوفرا على تأمين لمسؤولية يضمن الأضرار الناجمة عن فعله والمشار إليها في القسم 3 من الفصل أعلاه من هذا النظام.

المادة 31 : إعفاء الدولة والجماعات المحلية من التأمين

لا تطبق إلزامية التأمين على الدولة عندما تقوم بالبناء لحسابها. ومن الممكن منح استثناءات كلية أو جزئية للجماعات المحلية ولتكتلاتها بل وللمؤسسات العمومية المتوفرة فعلا على وسائل تمكن من التوزيع السريع والكامل للأضرار.

وتحدد إجراءات تطبيق هذه المادة في مقرر مشترك بين الوزارات المكلفة بالمالية واللامركزية والبناء.

القسم 3 : عن تسلم المنشآت والضمانات ومسؤوليات المقاولين

المادة 32 : التسليم المؤقت

التسليم المؤقت هو العقد الذي بموجبه يعلن صاحب المنشأة أو ممثله قبول المنشأة بتحفظ أو بدون تحفظ.

ويجري التسليم المؤقت عند تاريخ نهاية الأشغال وهو الإجراء الذي يكرس تحويل مسؤولية الحراسة للمالك، ويفتح أمامه المجال لاستغلال منشأته ويشفع بمحضر.

ويعتبر المقاول مسؤولا اعتبارا من تاريخ التسليم المؤقت للتعويض عن كافة الاختلالات التي أشار إليها رب العمل لغاية التسليم النهائي للمنشأة.

ويلزم المقاول، طيلة هذه الفترة، بتقديم ضمانة عن حسن إكمال العمل لتغطية ما قد يترتب من نفقات على إصلاح الاختلالات.

يتولى رب العمل الإشارة إلى الاختلالات إما عن طريق التحفظات المذكورة في محضر الاستلام، وإما عن طريق تبليغ مكتوب بالنسبة لتلك التي تتكشف بعد الاستلام.

وتحدد الآجال الضرورية لإنجاز أشغال الإصلاح بالإنفاق ما بين رب العمل والمقاول المعني.

وإذا لم يحصل الاتفاق أو في حالة عدم إنجاز العمل في الأجل المحدد يجوز إنجاز الأشغال، بعد توجيه إنذار لم يثمر على نفقة ومسؤولية المقاول المخل بالتزاماته يتم

إنجاز الأشغال المفروضة بموجب ضمانة حسن إكمال العمل وتجري معاينته الإنفاق وإلا عن طريق القانون.

المادة 33 : ضمانة حسن إتمام العمل

يجب على المقاول أن يكتتب في ضمانة حسن إتمام العمل قبل انطلاقة أشغال المنشأة وتتأكد هذه الضمانة بالنسبة لكل مقاول يعجز عن إكمال عمله لغاية الاستلام المؤقت.

لا تشمل ضمانة إكمال العمل الأشغال الضرورية لإصلاح الآثار المترتبة على التلف العادي أو على الاستخدام.

المادة 34 : التسليم النهائي

يجري التسليم النهائي بعد فترة تحدد ضمن الصفقة اعتبارا من تاريخ التسليم النهائي ويشفع بمحضر.

وتصدر وثيقة ضمانة حسب إكمال العمل بعد توقيع محضر التسليم النهائي.

ينطق بالتسليم النهائي في نفس الظروف التي ينطق فيها الاستلام المؤقت. ويضع التسليم النهائي حدا للصفقة ويعفى المقاول من مسؤوليته إلا فيما يتعلق بالضمانات المشار إليها في المادتين 35 :و 36 أدناه.

المادة 35 : ضمانة حسن السير بالنسبة للتجهيزات الأخرى

لا تشمل المسؤولية الأضرار التي تحلق بصلابة عناصر تجهيز العمارة إلا إذا كانت هذه الأخيرة تلتصق التصاقا لا انفصال فيه بمنشآت البناء أو الأساس أو الهيكل أو الأقفال أو التغطية.

يعتبر أن عنصرا ما يلتصق التصاقا لا انفصال فيه بإحدى المنشآت المشار إليها في الفقرة السابقة متى كان وضعه أو تفكيكه أو استبداله لا يمكن أن يتم دون إتلاف أو نزع مادة من تلك المنشأة.

عناصر تجهيز العمارة تتناولها ضمانة لحسن السير لا تقل مدتها عن سنتين اعتبارا من الاستلام المؤقت للمنشأة.

المادة 36 : المسؤولية العقدية

يعتبر كل مقاول مسؤولا بقوة القانون اتجاه رب العمل أو مقتنى العمل عن الأضرار ولو كانت ناجمة عن عيب في التربة التي تعرض صلابة المنشأة أو تؤثر في إحدى المؤسسات المشكلة لها أو في عناصر تجهيزها وتجعلها غير صالحة للغرض منها. وتزول تلك المسؤولية عندما يبرهن المقاول على أن الأضرار ناتجة عن سبب خارجي.

ويجب على المقاول أن يكتتب لدى الهيئات المعتمدة في ضمانة عقدية بالنسبة للعقارات الشاهقة والمؤسسات التي تستقبل الجمهور.

المادة 37 : القضاء الضمانات والمسؤوليات

يعفي من مسؤولياته ومن الضمانات الواقع على عاتقه كل شخص مادي أو معنوي قد تثار مسؤوليته بمقتضى مواد هذا التنظيم وذلك تطبيقا للمادة 36 بعد عشر سنوات اعتبارا من تسلم الأشغال نهائيا وتطبيقا للمادة 3 عند انقضاء الأجل المشار إليه في هذه المادة.

المادة 38 : بطلان الشروط التعاقدية المخالفة

يعتبر لاغ كل شرط في عقد يستهدف الاستبعاد أو الحد من المسؤولية المشار إليها في مختلف مواد هذا التنظيم.

الفصل 4 : المخالفات

المادة 39 : عقوبات المخالفين

- يعاقب بالسجن مدة 10 أيام وبغرامة قدرها 4800 أوقية أو بإحدى العقوبتين فقط حسب أهمية البنايات كل شخص يخالف ترتيبات المادة4 :
- يعاقب بالسجن مدة 10 أيام وبغرامة قدرها 4800 أوقية وبالهدم الكي آو الجزئي على نفقته للمنشآت المنجزة كل شخص يخالف ترتيبات المواد 5 و 6 و 7

- يعاقب بالسجن مدة 10 أيام وبغرامة قدرها 4800 أوقية كل شخص يخالف ترتيبات المادتين 29 :و30 .

الفصل 5 : ترتيبات نهائية

المادة 40 : الإلغاء

تلغى كافة الترتيبات السابقة المخالفة لهذا المرسوم.

المادة 41 : النشر

يكلف وزير التجهيز والعمران والإسكان بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الإسلامية الموريتانية.